



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2016/PN.Mme.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TASKIL** ;
Tempat lahir : Parumaan ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 12 April 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Waturia, RT.18, RW.05, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016 ;
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya tentang itu ;



Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 2 Agustus 2016, Nomor 4/Pen.Pid/2016/PN.Mme., Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 2 Agustus 2016, Nomor 4/Pen.Pid/2016/PN.Mme., Tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **TASKIL** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TASKIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya"* sebagaimana melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama **1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta**



rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar
Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sampan yang tidak berwarna;
- 1 (satu) buah dayung;
- 1 (satu) buah masker selam berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa TASKIL biasa dipanggil TASKIL.

- Beberapa potong obat nyamuk bakar;
- 2 (dua) kotak korek api bakar;
- Ikan berjumlah 6 (enam) ekor jenis campuran yaitu ikan Kombong, ikan Katamba, dan ikan Hada yang merupakan hasil tangkapan kemudian ikan hasil tangkapan tersebut disisihkan sejumlah 4 (empat) ekor untuk Uji Laboratorium sehingga tersisa sebanyak 2 (dua) ekor untuk Barang Bukti;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000. (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal No. REG. PERK. : PDM-29/MAUME/07/2016, tertanggal 02 Agustus 2016, sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **TASKIL biasa dipanggil TASKIL** pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2016, bertempat di Perairan Tanjung Ndete, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka atau setidaknya – tidaknya pada suatu



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya**, sebagaimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi I Mohamad Bahrin Gorbachov Djafar bersama saksi Bonafartis Ansgarius dan Komandan kapal Saudara Putu Sulatra yang adalah anggota Polisi Perairan pada Pos Kepolisian Perairan Sikka melakukan patroli dengan menggunakan perahu karet dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan Propinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Sikka melihat sebuah sampan dari jarak kurang lebih 1000 (seribu) meter terdapat percikan air ke atas sebanyak 1 (satu) kali, yang mana team patroli langsung mencurigai pengguna sampan tersebut melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, sehingga team patroli langsung mendekati perahu sampan tersebut yang di atasnya seorang nelayan yang adalah terdakwa.
- Bahwa dalam pemeriksaan pada saat itu diperoleh barang bukti berupa 6 (enam) ekor ikan jenis campuran yaitu ikan Kombong, ikan Katamba dan ikan Hada hasil tangkapan, 1 (satu) buah maskeracamata selam berwarna hitam serta beberapa potongan obat nyamuk bakar yang semuanya berada di atas perahu sampan bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak rakitan dalam sebuah botol minuman kratingdaeng yang sebelumnya terdakwa beli dari seseorang yang tidak dikenal dari Palue, yang selanjutnya bom rakitan tersebut terdakwa gunakan untuk menangkap ikan dengan cara membakar sumbu pada botol tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan api dari



obat nyamuk bakar lalu melemparkan botol tersebut ke tempat dimana ikan banyak bermain hingga meledak, setelah bom rakitan meledak dan menyebabkan ikan mati mengapung di permukaan air maupun tenggelam, terdakwa langsung turun menyelam untuk mengambil ikan-ikan yang mati akibat ledakan tersebut dan menaruhnya ke dalam perahu sampan ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.01/MEN/2009 Tentang Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) angka 6 menerangkan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 713, meliputi Perairan Selat Makasar, Teluk Bone, **Laut Flores**, dan Laut Bali ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor LAB : 613/KTF/2016, tanggal 12 Juli 2016 terhadap barang bukti ikan hasil tangkapan terdakwa berupa 1 (satu) ekor ikan Katamba, 2 (dua) ekor ikan Hada, 1 (satu) ekor ikan kombong dengan **kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor ikan Katamba, 2 (dua) ekor ikan Hada, 1 (satu) ekor ikan kombong **adalah benar mengalami pemecahan pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran yang kuat dari bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan.**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

1. Saksi **BONAFARTIS ANSGARIUS** alias **BONA**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dimintai keterangan pada persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016, sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di perairan Tanjung Ndete, Kabupaten Sikka pada posisi 08° 31' 050" LS – 122° 02' 485" BT ;
- Bahwa saksi pada saat itu bersama 3 (tiga) orang rekan saksi diantaranya Brigpol I PUTU SULATRA sebagai komandan kapal dan Briptu MOHAMAD BAHRUN GORBACHOV DJAFAR sedang melakukan Patroli rutin dengan menggunakan Perahu Karet dalam rangka penegakan Hukum diwilayah Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya wilayah Kabupaten Sikka, telah menemukan dan melakukan pemeriksaan terhadap sebuah sampan yang diawaki oleh Terdakwa yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa awalnya saksi mendeteksi sampan yang diawaki oleh Terdakwa pada saat saksi dan seluruh team patroli dari jarak sekitar $\pm$ 1.000 M (seribu meter), kemudian saksi bersama tim patroli melihat percikan air ke atas sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi bersama team patroli mencurigai sampan tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, lalu team patroli Ditpolair Polda NTT segera mendekati sampan tersebut dan melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian diketahui bahwa sampan tersebut diawaki oleh satu orang, yaitu Terdakwa TASKIL, lalu petugas menemukan barang bukti yang berada di atas sampan tersebut, selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa adalah pertama Terdakwa membakar obat nyamuk untuk digunakan untuk membakar sumbu bom ikan yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa melempar pada kedalaman $\pm$ 5 M (lima meter), hal mana setelah terjadi ledakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa menyelam ke laut menggunakan masker selam untuk mengambil ikan yang sudah terkena ledakan dan menaruhnya di atas sampan milik Terdakwa untuk dibawa pulang ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi bersama anggota lainnya adalah berupa 1 (satu) buah masker selam berwarna hitam, beberapa potong obat nyamuk bakar, 2 (dua) kotak korek api bakar, ikan berjumlah 6 (enam) ekor jenis campuran, yaitu ikan Kombong, ikan Katamba dan ikan Hada yang merupakan hasil tangkapan ;
- Bahwa setelah menemukan kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama rekan lainnya membawa sampan tersebut ke pelabuhan Wuring beserta terdakwa dibawa ke Pos Mobile Ditpolair guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MOHAMAD BAHRUN GORBACHOV DJAFAR** alias **IGOR**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan pada persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016, sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di perairan Tanjung Ndete, Kabupaten Sikka pada posisi 08° 31' 050" LS – 122° 02' 485" BT ;
- Bahwa saksi pada saat itu bersama 3 (tiga) orang rekan saksi diantaranya Brigpol I PUTU SULATRA sebagai komandan kapal dan BONAFARTIS ANSGARIUS sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan Perahu Karet dalam rangka penegakan Hukum di wilayah Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya wilayah Kabupaten Sikka, telah menemukan dan melakukan pemeriksaan terhadap sebuah sampan yang



diawaki oleh Terdakwa yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;

- Bahwa awalnya saksi mendeteksi sampan yang diawaki oleh Terdakwa pada saat saksi dan seluruh team patroli dari jarak sekitar $\pm$ 1.000 M (seribu meter), kemudian saksi bersama tim patroli melihat percikan air ke atas sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi bersama team patroli mencurigai sampan tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, lalu team patroli Ditpolair Polda NTT segera mendekati sampan tersebut dan melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian diketahui bahwa sampan tersebut diawaki oleh satu orang, yaitu Terdakwa TASKIL, lalu petugas menemukan barang bukti yang berada di atas sampan tersebut, selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa adalah pertama Terdakwa membakar obat nyamuk untuk digunakan untuk membakar sumbu bom ikan yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa melempar pada kedalaman $\pm$ 5 M (lima meter), hal mana setelah terjadi ledakan, maka Terdakwa menyelam ke laut menggunakan masker selam untuk mengambil ikan yang sudah terkena ledakan dan menaruhnya di atas sampan milik Terdakwa untuk dibawa pulang ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi bersama anggota lainnya adalah berupa 1 (satu) buah masker selam berwarna hitam, beberapa potong obat nyamuk bakar, 2 (dua) kotak korek api bakar, ikan berjumlah 6 (enam) ekor jenis campuran, yaitu ikan Kombong, ikan Katamba dan ikan Hada yang merupakan hasil tangkapan ;
- Bahwa setelah menemukan kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama rekan lainnya membawa sampan tersebut ke pelabuhan Wuring beserta terdakwa dibawa ke Pos Mobile Ditpolair guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu dengan persetujuan terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli yang tidak dapat dihadirkan dipersidangan, yaitu ahli **YOSEF NONG MEGU BALIK, A.Md.**, hal mana ahli tersebut telah disumpah pada saat memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ahli dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang dimiliki ;
- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa ahli memiliki Sertifikat keahlian, khususnya dalam pemeriksaan barang bukti kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan racun sianida yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, dengan Sertifikat Nomor Pol.B / 731 / XI / 2008 / Puslabfor, Jakarta, 10 November 2008 ;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa benar ciri – ciri ikan yang mati akibat penangkapan dengan menggunakan bahan peledak adalah :
 1. Tulang belakang patah / rusak ;
 2. Dibagian mata terdapat warna merah darah yang menyebar di dalam kornea mata ;
 3. Gelembung renang pecah ;
 4. Hati, Usus, Empedu ikan tersebut rusak / lebur ;
 5. Tulang rusuk patah / rusak ;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa sesuai dengan ikan yang diuji pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, benar ikan yang ditangkap oleh Terdakwa TASKIL adalah ikan yang ditangkap dengan menggunakan bahan peledak dan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh Undang – Undang dan dasar hukumnya adalah Terdakwa telah



melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan ;

- Bahwa ahli menerangkan akibat dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah :

1. Terhadap ekosistem perairan, yaitu menghancurkan terumbu karang, mematikan ikan dan benih – benih ikan, konstruksi karang menjadi hancur berantakan ;
2. Terhadap keamanan nelayan itu sendiri, yaitu dapat menyebabkan cacat permanen dan bahkan kematian, seperti banyak kasus yang telah terjadi selama ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangannya dipersidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016, sekitar pukul 07.30 Wita yang bertempat di perairan Tanjung Ndete, Kabupaten Sikka ;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016, sekitar pukul 06.00 Wita dengan menggunakan sampan milik Terdakwa menuju perairan Tanjung Ndete yang di dalam sampan tersebut telah disiapkan 2 (dua) buah botol bahan peledak (bom ikan) yang dibeli oleh Terdakwa sebelumnya, 1 (satu) buah masker selam berwarna hitam, beberapa potong obat nyamuk bakar, 2 (dua) kotak korek api bakar, selanjutnya setelah sampai di tempat penangkapan ikan, lalu Terdakwa membakar 1 (satu) buah bom ikan yang dibawanya, kemudian Terdakwa



melempar bom tersebut pada kedalaman air laut $\pm$ 5 (lima) meter dan tidak lama terjadilah ledakan, lalu Terdakwa menyelam ke laut menggunakan masker selam untuk mengambil ikan yang sudah terkena ledakan dan menaruhnya di atas sampan milik Terdakwa untuk dibawa pulang, akan tetapi sebelum Terdakwa selesai melakukan kegiatannya tersebut, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Polair Polda NTT yang sedang melakukan patroli rutin ;

- Bahwa team Patroli Ditpolair Polda NTT melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah masker selam berwarna hitam, beberapa potong obat nyamuk bakar, 2 (dua) kotak korek api bakar, ikan berjumlah 6 (enam) ekor jenis campuran, yaitu ikan Kombong, ikan Katamba dan ikan Hada, hal mana atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan adalah miliknya yang digunakan dalam melakukan tindak pidana ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara merakit bahan peledak (bom ikan) tersebut, namun terdakwa hanya tahu cara menggunakannya saja, karena Terdakwa mendapatkan bahan peledak (bom ikan) tersebut dengan membeli dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah bahan peledak (bom ikan) yang disimpan di botol ukuran kecil (botol minum Kratingdaeng) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dampak lingkungan dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah merusak terumbu karang dan lingkungan sekitarnya ;
- Bahwa benar akibat dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah :
 - a. Terhadap ekosistem perairan, yaitu menghancurkan terumbu karang, mematikan ikan dan benih – benih ikan, konstruksi karang menjadi hancur berantakan ;
 - b. Terhadap keamanan nelayan itu sendiri, yaitu dapat menyebabkan cacat permanen dan bahkan kematian, seperti banyak kasus yang telah terjadi selama ini.



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah sampan yang tidak berwarna ;
- 1 (satu) buah dayung ;
- 1 (satu) buah masker selam berwarna hitam ;
- Beberapa potong obat nyamuk bakar ;
- 2 (dua) kotak korek api bakar ;
- Ikan berjumlah 6 (enam) ekor jenis campuran yaitu ikan Kombong, ikan Katamba dan ikan Hada yang merupakan hasil tangkapan, kemudian ikan hasil tangkapan tersebut disisihkan sejumlah 4 (empat) ekor untuk Uji Laboratorium, sehingga tersisa sebanyak 2 (dua) ekor untuk barang bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016, sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di perairan Tanjung Ndete, Kabupaten Sikka pada posisi 08° 31' 050" LS – 122° 02' 485" BT, terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa benar pada saat itu ada 3 (tiga) orang anggota Polair Polda NTT sedang melakukan patroli rutin, diwilayah Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya wilayah Kabupaten Sikka, yaitu Brigpol I PUTU SULATRA sebagai komandan kapal, saksi BONAFARTIS ANSGARIUS dan saksi MOHAMAD BAHRUN GORBACHOV DJAFAR, hal mana ketika sedang



- berpatroli, ketiga orang anggota Polair tersebut menemukan dan melakukan pemeriksaan terhadap sebuah sampan yang diawaki oleh Terdakwa yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa benar awalnya ketiga orang anggota Polair tersebut, yaitu Brigpol I PUTU SULATRA sebagai komandan kapal, saksi BONAFARTIS ANSGARIUS dan saksi MOHAMAD BAHRUN GORBACHOV DJAFAR mendeteksi sampan yang diawaki oleh Terdakwa dengan jarak sekitar ± 1.000 M (seribu meter), kemudian ketiga orang anggota Polair tersebut melihat percikan air ke atas sebanyak 1 (satu) kali, sehingga ketiga orang anggota Polair mencurigai sampan tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, lalu team patroli Ditpolair Polda NTT segera mendekati sampan tersebut dan melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian diketahui bahwa sampan tersebut diawaki oleh satu orang, yaitu Terdakwa TASKIL, lalu petugas menemukan barang bukti yang berada di atas sampan tersebut, selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
 - Bahwa benar cara yang digunakan oleh Terdakwa adalah pertama Terdakwa membakar obat nyamuk yang digunakan untuk membakar sumbu bom ikan yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa melempar pada kedalaman ± 5 M (lima meter), hal mana setelah terjadi ledakan, kemudian Terdakwa menyelam ke laut menggunakan masker selam untuk mengambil ikan yang sudah terkena ledakan dan menaruhnya di atas sampan milik Terdakwa untuk dibawa pulang ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah 1 (satu) buah masker selam berwarna hitam, beberapa potong obat nyamuk bakar, 2 (dua) kotak korek api bakar, ikan berjumlah 6 (enam) ekor jenis campuran, yaitu ikan Kombong, ikan Katamba dan ikan Hada yang merupakan hasil tangkapan terdakwa ;



- Bahwa benar setelah menemukan kejadian tersebut selanjutnya ketiga orang anggota Polair tersebut membawa sampan terdakwa ke pelabuhan Wuring beserta terdakwa dibawa ke Pos Mobile Ditpolair guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan ;
- c. Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. **“Setiap orang”** ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan, disebutkan *“Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **TASKIL** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur *“setiap orang”* telah terpenuhi ;

b. **“Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan”** ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja (Opzet) adalah bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui (willens end wetens) akan akibat dari suatu perbuatannya ;

Menimbang, bahwa antara menghendaki (wellens) dengan mengetahui (wetens) ada perbedaan yang prinsipil, yaitu menghendaki adalah adanya niat sebelumnya untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan mengetahui adalah bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan niat sebelumnya tetapi dapat diperkirakan bahwa perbuatan tersebut diketahui kemungkinan berakibat sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER.01/MEN/2009, Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 1 ayat (2) angka 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER.01/MEN/2009, Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia menerangkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia 713 meliputi Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penangkapan ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sudah mempersiapkan bahan peledak (bom ikan) yang digunakannya untuk melakukan penangkapan ikan pada saat kejadian dengan cara membeli dari seseorang yang tidak kenalnya seharga



Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah bahan peledak (bom ikan) yang disimpan di botol ukuran kecil (botol minum Kratingdaeng) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 06.00 Wita dengan menggunakan sampan milik terdakwa menuju perairan Tanjung Ndete, hal mana di dalam sampan tersebut telah disiapkan 2 (dua) buah botol kratingdaeng yang berisikan bahan peledak (bom ikan), 1 (satu) buah masker selam berwarna hitam, beberapa potong obat nyamuk bakar, 2 (dua) kotak korek api bakar. Setelah tiba di tempat penangkapan ikan yang berlokasi di perairan Tanjung Ndete, Kabupaten Sikka pada posisi 08° 31' 050" LS – 122° 02' 485" BT, terdakwa lalu membakar 1 (satu) buah bom ikan yang dibawanya, kemudian terdakwa melempar bom tersebut pada kedalaman air laut $\pm$ 5 (lima) meter, setelah terjadi ledakan, maka terdakwa menyelam ke laut menggunakan masker selam untuk mengambil ikan yang sudah terkena ledakan dan menaruhnya di atas sampan milik terdakwa untuk dibawa pulang, akan tetapi sebelum terdakwa selesai melakukan aktivitasnya, tidak berselang lama kemudian datang Petugas Kepolisian Polair Polda NTT yang sedang melakukan patroli rutin ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penangkapan ikan yang dilakukannya pada hari Sabtu, tanggal 02 Juli 2016, sekitar pukul 07.30 Wita yang bertempat di perairan Tanjung Ndete, Kabupaten Sikka pada posisi 08° 31' 050" LS – 122° 02' 485" BT, yang mana perairan Tanjung Ndete tersebut masih termasuk dalam **wilayah Laut Flores** yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "*Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan*" juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



- c. ***“Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya” ;***

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan *bahan peledak* adalah material yang tidak stabil secara kimia atau energikal, atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan penghasilan panas dan perubahan besar pada tekanan (dan biasanya juga kilat atau suara besar) yang biasa disebut ledakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa sebelumnya sudah mempersiapkan bahan peledak (bom ikan) yang digunakannya untuk melakukan penangkapan ikan pada saat kejadian, dengan cara membeli dari seseorang yang tidak kenalnya seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah bahan peledak (bom ikan) yang disimpan di botol ukuran kecil (botol minum Kratingdaeng), kemudian terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) dengan cara pertama terdakwa membakar 1 (satu) buah bom ikan yang dibawanya dengan menggunakan obat nyamuk bakar yang telah dinyalakan sebelumnya, lalu terdakwa melempar bom tersebut pada kedalaman air laut $\pm$ 5 (lima) meter, hal mana setelah terjadi ledakan, maka terdakwa menyelam ke laut menggunakan masker selam untuk mengambil ikan yang sudah terkena ledakan dan menaruhnya di atas sampan milik terdakwa untuk dibawa pulang ;

Menimbang, bahwa pada saat Petugas Kepolisian Polair Polda NTT sedang melakukan patroli rutin, Petugas melihat percikan air ke atas sebanyak 1 (satu) kali, sehingga team patroli Ditpolair Polda NTT melakukan pemeriksaan terhadap sampan yang diawaki oleh terdakwa, hal mana Petugas menemukan barang bukti, berupa 1 (satu) buah masker selam berwarna hitam, beberapa potong obat nyamuk bakar, 2 (dua) kotak korek api bakar, ikan berjumlah 6



(enam) ekor jenis campuran yaitu ikan Kombong, ikan Katamba dan ikan Hada, dimana terhadap barang bukti tersebut, terdakwa telah membenarkan dan mengakuinya sebagai alat yang digunakan melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ikan hasil tangkapan terdakwa tersebut kemudian disisihkan sebanyak 4 (empat) ekor untuk dilakukan pengujian Laboratorium dan selanjutnya didapatkan alat bukti, berupa Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor LAB : 613/KTF/ 2016, tanggal 12 Juli 2016 terhadap barang bukti ikan hasil tangkapan terdakwa dengan kesimpulan : **setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor ikan Katamba, 1 (satu) ekor ikan Hada dan 1 (satu) ekor ikan Kombong adalah benar mengalami pemecahan pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran yang kuat dari bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan**, sehingga berdasarkan hasil uji Laboratorium tersebut dapat diketahui bahwa ikan tersebut memang benar ditangkap oleh terdakwa dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur *“Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah



sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya"*, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini :



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan tersebut selain dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun juga dijatuhi pidana denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan, maka adil dan patut bilamana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena masa hukuman melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sampan yang tidak berwarna ;
- 1 (satu) buah dayung ;
- 1 (satu) buah masker selam berwarna hitam ;

oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan terhadap :

- Beberapa potong obat nyamuk bakar ;
- 2 (dua) kotak korek api bakar ;
- Ikan berjumlah 6 (enam) ekor jenis campuran yaitu ikan Kombong, ikan Katamba dan ikan Hada yang merupakan hasil tangkapan, kemudian ikan hasil tangkapan tersebut disisihkan sejumlah 4 (empat) ekor untuk Uji Laboratorium, sehingga tersisa sebanyak 2 (dua) ekor untuk barang bukti ;

oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan barang bukti tersebut adalah alat/barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan, maka



berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **TASKIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah sampan yang tidak berwarna ;
 - 1 (satu) buah dayung ;
 - 1 (satu) buah masker selam berwarna hitam ;Dikembalikan kepada terdakwa **TASKIL** ;
 - Beberapa potong obat nyamuk bakar ;
 - 2 (dua) kotak korek api bakar ;
 - Ikan berjumlah 6 (enam) ekor jenis campuran, yaitu ikan Kombong, ikan Katamba dan ikan Hada yang merupakan hasil tangkapan kemudian ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 halaman

- hasil tangkapan tersebut disisihkan sejumlah 4 (empat) ekor untuk uji laboratorium, sehingga tersisa sebanyak 2 (dua) ekor untuk barang bukti ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Senin**, tanggal **22 Agustus 2016**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, dan **I MADE WIGUNA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **23 Agustus 2016**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUKAS K. LETON**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **EKO DEVI ISTIAWAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka serta dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

ARIEF MAHARDIKA, SH.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, SH.

TTD

I MADE WIGUNA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

LUKAS K. LETON.

UNTUK TURUNAN RESMI

PLH. PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,

YACOBUS KASI.

NIP : 19610218 198403 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)